

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1651/2532

อัยการ กรมอัยการ  
นาย ไพศาล สุขศ รี งาม

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 149, มาตรา 265

จำเลยได้นำหนังสือมอบอำนาจของผู้ช่วยหัวหน้าเขตซึ่งมีถึงสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจนครบาลขอให้ดำเนินคดีแก่ ม. ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 70 ไปแจ้งความและมอบหนังสือมอบอำนาจให้แก่พนักงานสอบสวนแล้ว จำเลยย่อมหมดหน้าที่การที่จำเลยเรียกและรับเงินจาก ม. และแก้ไขเอกสารดังกล่าวในภายหลัง เป็นการกระทำนอกตำแหน่งหน้าที่ราชการ มิใช่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่โดยมิชอบจำเลยจึงไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 หนังสือมอบอำนาจดังกล่าวเป็นหนังสือราชการของผู้บังคับบัญชาของจำเลยไม่ใช่หนังสือของจำเลย จำเลยไม่มีอำนาจที่จะแก้ไขจาก มาตรา 70 เป็นมาตรา 65 ซึ่งมีอัตราโทษน้อยกว่า กรณีอาจเกิดความเสียหายแก่พนักงานสอบสวนหรือทางราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้จำเลยมีความผิดฐานปลอมเอกสารราชการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 265

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90, 91, 149, 157, 184, 264 และ 265 และคืนเงินของกลางแก่เจ้าของ จำเลยให้การปฏิเสธ ศาล

ชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 จำคุก 2 ปี คืบเงินของกลางแก่เจ้าของคำขออื่นให้ยก โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 และมาตรา 265แต่เป็นความผิดกรรมเดียวกัน ซึ่งผิดต่อกฎหมายหลายบท วางโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 ซึ่งเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 วางโทษจำคุก 5 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงซึ่งจำเลยไม่โต้เถียงในชั้นฎีกาฟังได้ว่า จำเลยรับราชการในตำแหน่งนายช่างโยธา หมวดควบคุมสาย 3 งานโยธา เขตบางเขน มีหน้าที่ตรวจสอบควบคุมการก่อสร้างอาคาร เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2524 จำเลยตรวจพบว่านายมรกต ศรีปทุม หรือศรีประทุม เจ้าของอาคารตลาดสดลาดพร้าวซึ่งเป็นอาคารเพื่อพาณิชย์กรรมได้ดัดแปลงต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อขอให้ดำเนินคดีแก่นายมรกตในข้อหาผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522มาตรา 70 ผู้บังคับบัญชาของจำเลยได้พิจารณาตามลำดับชั้นแล้วในที่สุดผู้ช่วยหัวหน้าเขตบางเขน ผู้บังคับบัญชาของจำเลยซึ่งปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกหนังสือราชการที่ กทม. 9011/7847 ลงวันที่ 30 กันยายน 2524ถึงสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจนครบาลพลโยธิน ขอให้ดำเนินคดีแก่นายมรกตในข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522มาตรา 70 โดยมอบอำนาจให้จำเลยเป็นผู้แจ้งความปรากฏตามเอกสารหมายเลข 4 จำเลยได้นำหนังสือมอบอำนาจหมายเลข 4 ไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนและมอบหนังสือดังกล่าวให้พนักงานสอบสวนไปแล้ว ต่อมานายมรกตได้ไปติดต่อกับจำเลยขอให้จำเลยช่วยเหลือโดยให้ระงับการดำเนินคดี จำเลยได้เรียกร้องเงินจำนวน 10,000 บาท จากนายมรกตโดยรับจะช่วยเหลือนายมรกตให้ได้รับโทษน้อยลง นายมรกตตกลงยินยอมจ่ายเงินให้แก่จำเลยตามที่เรียก

ร้อง และกำหนดชำระเงินกันแต่ก่อนจะถึงกำหนดนัด นายมรกดได้ไปร้องเรียนต่อ  
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ  
ชอบในวงราชการ(ปปป.) เจ้าหน้าที่ดังกล่าวจึงวางแผนจับกุมจำเลย ครั้นวันที่15  
กันยายน 2525 ซึ่งเป็นวันนัด นายมรกดจึงนำเงินจำนวน 10,000บาท ไปมอบให้แก่  
จำเลยที่สำนักงานเขตบางเขน จำเลยได้รับหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข 4 จาก  
ร้อยตำรวจโทคำภีร์ แก้วศรีราชวงศ์พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพลโยธิน  
แล้วจัดการแก้ไขเลขมาตราซึ่งกล่าวหานายมรกดจากมาตรา 70 เป็นมาตรา 65 ซึ่ง  
อัตราโทษน้อยกว่า จากนั้นจำเลยคืนหนังสือมอบอำนาจให้แก่ร้อยตำรวจโทคำภีร์เพื่อ  
ดำเนินการเปรียบเทียบปรับนายมรกด เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปป.และเจ้าพนักงาน  
ตำรวจ ซึ่งสังเกตการณ์อยู่ในบริเวณนั้นจึงเข้าทำการจับกุมและยึดเงินจำนวน  
10,000 บาท จากจำเลยเป็นของกลาง พิจารณาคำฟ้องแล้ว ตามพระราชบัญญัติควบคุม  
อาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4 บัญญัติความหมายของ "เจ้าพนักงานท้องถิ่น" ว่าได้แก่  
(1) นายกเทศมนตรีสำหรับในเขตเทศบาล (2) ประธานกรรมการสุขาภิบาล สำหรับ  
ในเขตสุขาภิบาล (3) ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร (5) ปลัดเมือง  
พัทยา สำหรับในเขตเมืองพัทยา(6) หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การปกครอง  
ท้องถิ่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้  
สำหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น บทบัญญัติดังกล่าวกำหนดตัวผู้เป็นเจ้าของ  
พนักงานท้องถิ่นไว้โดยชัดแจ้ง ฉะนั้นกรณีของจำเลยซึ่งรับราชการในตำแหน่งช่าง  
โยธามีหน้าที่ตรวจสอบควบคุมการก่อสร้างอาคารในเขตท้องที่บางเขน จึงมิใช่เจ้า  
พนักงานท้องถิ่นที่จะมีอำนาจแจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้ฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติ  
ควบคุมอาคารได้โดยลำพัง ศาลฎีกาได้ตรวจคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 77/2523เรื่อง  
ขั้นตอนและวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารตามพระราช  
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 1 กรณีการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารโดย

มิได้รับอนุญาตแล้ว คำสั่งดังกล่าวระบุให้หัวหน้าเขตเป็นผู้ดำเนินคดีหรือสั่งให้ร้อยตอ  
อาคาร ฯลฯ นั้น แม้ว่าจำเลยซึ่งเป็นผู้ตรวจพบการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุม  
อาคารและได้รับมอบอำนาจให้จำเลยไปแจ้งความดำเนินคดีแก่นายมรกตผู้เสียหาย  
แล้วตามเอกสารหมาย จ.4 ก็ตาม เมื่อปรากฏว่าจำเลยได้ดำเนินการแจ้งความตามที่  
ได้รับมอบหมายแล้ว คดีไม่ได้ความว่าทางหัวหน้าเขตได้มอบหมายให้จำเลยมีหน้าที่  
ดำเนินการเกี่ยวกับความผิดที่ได้แจ้งความดำเนินคดีแก่นายมรกตผู้เสียหายต่อไป  
อย่างไรอีก ผลการดำเนินคดีของพนักงานสอบสวนเป็นประการใดนั้น ก็ต้องรายงาน  
ให้ทางเขตทราบตามข้อความท้ายเอกสารหมาย จ.4 จำเลยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย  
ซึ่งตามคำเบิกความของนายเทอดศักดิ์ ชีวะก้องเกียรติผู้ช่วยหัวหน้าเขตบางเขน  
และนายชูชีพ ศิลปรัตน์ หัวหน้าเขตบางเขนพยานโจทก์ก็เบิกความรับรองในข้อนี้ว่า  
เมื่อจำเลยแจ้งความตามที่ได้รับมอบหมายแล้วก็หมดหน้าที่ การดำเนินคดีต่อไปเป็น  
เรื่องของหัวหน้าเขต ดังนั้น แม้การที่จำเลยเรียกและรับเงินจากนายมรกตในการ  
แก้ไขเอกสารหมาย จ.4 ซึ่งทำให้นายมรกตได้รับโทษน้อยลงหรือไม่ก็ตาม แต่เมื่อ  
ปรากฏว่าจำเลยได้กระทำนอกตำแหน่งหน้าที่ราชการของจำเลย มิใช่ในฐานะเป็นเจ้า  
พนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่โดยมิชอบ จำเลยจึงไม่มีความผิดตาม  
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149 ส่วนหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมาย จ.4 เป็น  
หนังสือราชการของผู้บังคับบัญชาของจำเลยไม่ใช่หนังสือของจำเลย การที่ผู้บังคับ  
บัญชาของจำเลยมีหนังสือดังกล่าวถึงสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจนครบาลพลโยธิน  
กล่าวหาว่า นายมรกตกระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
มาตรา 70 นั้น แสดงว่า ผู้บังคับบัญชาของจำเลยประสงค์จะให้พนักงานสอบสวน  
ดำเนินคดีแก่นายมรกตตามบทบัญญัติดังกล่าวเป็นข้อสำคัญ จำเลยไม่มีอำนาจหน้าที่  
ใด ๆ ที่จะไปแก้ไขหนังสือมอบอำนาจของผู้บังคับบัญชาได้ การที่จำเลยแก้ไขหนังสือ  
มอบอำนาจจากมาตรา 70 เป็นมาตรา 65 ย่อมทำให้พนักงานสอบสวนเข้าใจว่า ผู้  
บังคับบัญชาของจำเลยประสงค์ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีแก่นายมรกตตาม

มาตรา 65 อันเป็นบทที่มีอัตราโทษน้อยกว่ามาตรา 70กรณีจึงอาจเกิดความเสียหายแก่พนักงานสอบสวนหรือทางราชการกรุงเทพมหานคร การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารราชการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 โดยไม่จำต้องวินิจฉัยว่าจำเลยได้กระทำโดยทุจริตหรือไม่ ซึ่งไม่ใช่องค์ประกอบของความผิดฐานปลอมเอกสาร"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 265วรรคแรก ให้จำคุก 2 ปี คืบเงินของกลางแก่เจ้าของ

(สุพจน์ นาถะพินธุ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์-ศิลปชัย มัทธุรศ)

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | เนติบัณฑิตยสภา  |
| <u>แผนก</u>                 |                 |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                 |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u> |